

摘要：

2022年，马斯克收购推特前发布两条推文，以假账号问题为由暗示退出交易，致推特股价暴跌近40%。旧金山联邦陪审团裁定，此举构成对推特投资者的欺诈，要求特斯拉向受损股东赔偿，原告律师估计总额约21亿美元。

马斯克在2022年收购推特前的关键窗口期蓄意压低股价，被旧金山陪审团裁定须承担赔偿责任。

3月20日周五，美国旧金山联邦法院的陪审团裁定，**马斯克在2022年诋毁推特公司，试图以低于其最初440亿美元报价的价格收购该社交媒体平台，此举构成了对推特投资者的欺诈。**

陪审团裁定，特斯拉向股东支付每股每日约3至8美元的赔偿金，最终金额将在股东提交索赔后择日确定。原告律师称，赔偿总额约为21亿美元。随后据报道，马斯克将对判决结果提出上诉。

2022年5月，马斯克发布两条推文，声称该社交网络存在过多虚假账户并试图退出交易。推文导致推特股价暴跌，在整个交易悬而未决期间，推特股价一度跌至33美元以下，较马斯克最初报价低约40%。

案件焦点，两条推文与市场震荡

2022年4月，马斯克宣布以每股54.20美元、总计440亿美元收购推特。

然而此后数月，马斯克的立场急转直下，以假账号问题为由多次表露退意，最终试图单方面终止协议。

推特随即向特拉华州法院提起诉讼，要求马斯克履行原有承诺。就在案件开庭前夕，马斯克再度转向，同意按原价完成交易。

原告方主张，马斯克动摇的真实动因在于特斯拉股价持续下跌，这意味着他需要出售更多特斯拉股份来为收购融资，因而转而寻求压低推特估值或退出交易。

2022年5月13日马斯克发布推文，称收购推特的交易“暂时搁置”，理由是需就推特平台假账号比例寻求进一步信息。



Elon Musk  
@elonmusk

订阅



Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of users

由 Google 翻译自 英语

Twitter 的这项交易暂时搁置，等待提供更多细节来佐证垃圾/虚假账户确实只占用户总数的不到 5%。

评价此翻译： 



来自 reuters.com

下午5:44 · 2022年5月13日

另一条发布于5月17日的推文回复了Teslarati的一篇报道，强调假账号可能远高于推特公司宣称的“<5%”，并称交易无法推进直到提供证明。



Elon Musk  
@elonmusk

订阅



20% fake/spam accounts, while 4 times what Twitter claims, could be *much* higher.

My offer was based on Twitter's SEC filings being accurate.

Yesterday, Twitter's CEO publicly refused to show proof of <5%.

This deal cannot move forward until he does.

由 Google 翻译自 英语

虚假/垃圾账户占比 20%，虽然是 Twitter 声称的 4 倍，但实际比例可能远高于此。

我的报价是基于推特向美国证券交易委员会提交的文件内容准确无误这一前提。

昨天，Twitter 的 CEO 公开拒绝出示 < 5% 的证据。

他不来，这笔交易就无法进行。

评价此翻译： 

下午3:32 · 2022年5月17日

上述推文导致推特股价暴跌，在整个交易悬而未决期间，推特股价一度跌至33美元以下，较马斯克最初报价低约40%。原告方认为，在此期间被迫卖出股票的投资者因此蒙受了实质损失。



原告律师Mark Molumphy在结案陈词中指出，相关推文并非“无心之失”或“冲动之词”，而是经过精心计算、意在压低推特股价，以期重议收购条款或彻底退出交易。

由八名成员组成的委员会计算了马斯克的言论在约五个月的时间里，每个交易日对公司股价造成的下跌幅度。他必须向个人投资者支付的赔偿金额，可能高达数亿美元甚至数十亿美元，将在股东提交索赔后择日确定。

马斯克的抗辩，机器人账号与信息失实

马斯克一方的核心辩护立场是，其言论源于对推特平台机器人账号规模的真实担忧，不构成证券欺诈或刻意打压股价的图谋。

据报道，马斯克出庭作证逾一天，坚称推特管理层在假账号数量问题上对其隐瞒信息，他反复用一句粗俗的词语来形容推特董事会提供信息的可信度。

马斯克在谈到推特声称只有约5%的账户是机器人时表示：

我明确表示，我认为这是胡扯。

马斯克还辩称，其最终以原定价格完成收购，实际上令绝大多数推特股东获得了丰厚回报。他说：

我无法控制别人是否卖出股票，但持股到底的人都获益颇丰。

在充满争议的审判过程中，马斯克的律师多次提出审判无效的动议，声称由于公众对这位亿万富翁特斯拉CEO的敌意，他在旧金山无法获得公正的审判。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时0元领

* 同一用户免费领取一次

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲

扫码

免费领取



限免

53

收藏

分享到:



写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论

